

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（宅建業法・第3回）

第2部：解答・解説編（別紙）

問1 正解：ア

【解説】

ア＝○：正しいものはaの一つのみ。【a＝○】自ら売主として不特定多数に反復継続して分譲する以上、販売を宅建業者に代理させても、A自身が免許を要する（法2条2号・3条1項）。

イ＝×：【b＝×】転貸も「自ら貸主」として行う貸借であり、「取引」に当たらないため免許は不要（法2条2号）。

ウ＝×：【c＝×】自ら貸主となる賃貸は取引に当たらず、しかも相手方は1社にすぎない（法2条2号）。

エ＝×：【d＝×】業者が死亡した場合、その一般承継人は、業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では、なお宅建業者とみなされる（法76条）。

ひっかけ：「業者に代理・媒介を依頼すれば売主本人は免許不要」は誤り。自ら貸主（転貸を含む）は常に免許不要。

問2 正解：エ

【解説】

ア＝×：暴行罪は罰金刑でも欠格となる罪であり、業務との関連は問わない。役員が該当すれば、免許権者は法人の免許を取り消さなければならない（法5条1項6号・66条1項3号）。

イ＝×：免許換えの申請についても更新の場合の規定が準用され、有効期間満了の日までに処分がなされないときは、従前の免許は処分がなされるまでの間なお効力を有する（法7条2項・3条4項）。

ウ＝×：破産手続開始の決定の場合の届出義務者は破産管財人である（法11条1項3号）。

エ＝○：合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散の場合は、清算人が、その日から30日以内に届け出る（法11条1項4号）。

ひっかけ：届出義務者：死亡＝相続人、合併消滅＝消滅法人の代表役員、破産＝破産管財人、解散＝清算人、廃業＝本人（代表役員）。

問3 正解：エ

【解説】

ア＝×：a～dはすべて正しい。【a＝○】住所は登録事項であり、変更したときは遅滞なく登録をしている知事（甲県知事）に変更の登録を申請する（法18条2項・20条）。

イ＝×：【b＝○】登録の移転は、登録地以外の都道府県に所在する事務所の業務に従事し又は従事しようとするときに限り申請できる。住所移転のみでは不可（法19条の2）。

ウ＝×：【c＝○】登録の移転に伴う宅建士証の交付は、従前の宅建士証と引換えに行われる（規則14条の14）。

エ＝○：【d＝○】勤務先の宅建業者の商号・免許証番号は登録事項であり、宅建士証の交付の有無にかかわらず変更の登録が必要（法18条2項・20条、規則14条の2の2）。以上より四つ。

ひっかけ：登録の移転は「勤務地」基準で任意。住所の移転だけでは移転できず、必要なのは「変更の登録」。

問4 正解：イ

【解説】

ア＝×：重要事項の説明をするときは、相手方からの請求の有無にかかわらず宅建士証を提示しなければならない（法35条4項）。

イ＝○：信用失墜行為の禁止は、宅建士の職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も対象となる（法15条の2、解釈・運用の考え方）。

ウ＝×：重要事項説明書に記名する宅建士は、専任である必要はない（法35条5項）。

エ＝×：宅建士には、宅地建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努める義務も課されている（法15条の3）。

ひっかけ：宅建士の3つの義務（公正誠実・連携【15条】、信用失墜行為の禁止【15条の2】、知識能力の維持向上【15条の3】）。

問5 正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいものはa・b・cの三つ。【a＝○】本店1,000万円＋支店500万円×2＝2,000万円を、主たる事務所の最寄りの供託所に供託する（法25条1項・2項、令2条の4）。

イ＝×：【b＝○】供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始してはならない（法25条5項）。

ウ＝○：【c＝○】一部の事務所の廃止による超過額の取戻しも、6か月を下らない期間を定めた公告が必要（法30条1項・2項）。以上より三つ。

エ＝×：【d＝×】保証協会の社員となったことによる取戻しは、公告不要（法64条の14第1項）。

ひっかけ：取戻しで公告が不要なのは「保証協会の社員となった場合」「主たる事務所移転で二重供託となった場合」「取戻し事由発生から10年経過」の3つ。

問 6 正解：イ

【解説】

ア＝×：弁済の上限は、Aが社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額（本店1,000万円＋支店500万円＝1,500万円）である（法64条の8第1項）。

イ＝○：弁済業務保証金から還付を受けようとする者は、当該保証協会の認証を受けなければならない（法64条の8第2項）。

ウ＝×：社員となる前に取引をした者も、弁済業務保証金から弁済を受けることができる（法64条の8第1項かつこ書）。

エ＝×：還付充当金を2週間以内に納付しないときは社員の地位を失う（法64条の10第3項）。その後1週間以内に営業保証金を供託すれば業務は継続できるが、社員の地位が回復するわけではない（法64条の15）。

ひっかけ：弁済の上限は「営業保証金相当額」。加入前の取引も対象。営業保証金の供託は業務継続のためで、社員資格の回復ではない。

問 7 正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいものはb・cの二つ。【a＝×】業務処理状況の報告義務は、専任媒介契約・専属専任媒介契約に限られる（法34条の2第9項）。

イ＝○：【b＝○】他の業者に重ねて依頼することの許否及び明示義務の存否は、媒介契約書面の記載事項（法34条の2第1項3号）。【c＝○】一般媒介でも指定流通機構に任意に登録することはできる（法34条の2第5項参照。一般媒介には登録義務がないだけで、登録は妨げられない）。以上より二つ。

ウ＝×：【d＝×】媒介契約の有効期間及び解除に関する事項は、一般媒介契約でも記載事項である（法34条の2第1項4号）。

エ＝×：正しいものはb・cの二つであり、四つではない（法34条の2第1項）。

ひっかけ：一般媒介でも34条の2書面の交付・記載事項（有効期間・解除・明示義務の存否等）は省略できない。報告・登録義務がないだけ。

問 8 正解：エ

【解説】

ア＝×：他の業者が行う分譲の代理を案内所を設置して行う場合、その案内所には案内所を設置した業者（B）の標識を掲げる（標識には売主Aの商号等も記載する）（法50条1項、規則19条1項3号）。

イ＝×：契約の締結を行う案内所に専任の宅建士を置く義務を負うのは、案内所を設置して業務を行うBである（法31条の3第1項、規則15条の5の2）。

ウ＝×：50条2項の届出は、免許権者（甲県知事）及び案内所の所在地を管轄する知事（乙県知事）の双方に、業務開始の10日前までに行う（法50条2項、規則19条3項）。

エ＝○：一団の建物の分譲をする場合、その建物の所在する場所には、売主である業者Aの標識を掲げる（法50条1項、規則19条1項2号）。

ひっかけ：案内所の標識・専任宅建士・50条2項届出は「案内所を設置した業者（代理業者B）」。物件所在地の標識は「売主A」。

問 9 正解：ア

【解説】

ア＝○：宅建業者は、宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、契約成立までに、宅建士をして書面を交付して一定の事項を説明させなければならない（法35条3項）。

イ＝×：信託受益権の売買の説明の場合も、宅建士は宅建士証を提示しなければならない（法35条4項）。

ウ＝×：重要事項の説明の相手方は、取得し又は借りようとしている者（買主・借主）であり、売主に説明する義務はない（法35条1項）。

エ＝×：相手方が金融商品取引法の特定投資家である場合等は、信託受益権の重要事項の説明は不要（法35条3項ただし書）。

ひっかけ：信託受益権の35条3項説明にも宅建士証の提示は必要。特定投資家・目論見書交付等の場合は説明不要。

問 10 正解：ア

【解説】

ア＝○：正しいものはaの一つのみ。【a＝○】ITを活用した重要事項の説明では、宅建士証を画面上で提示し、相手方が視認できたことを確認することが要件（法35条4項、解釈・運用の考え方）。

イ＝×：【b＝×】私道に関する負担に関する事項は、建物の貸借の場合は説明不要（法35条1項3号かつこ書）。

ウ＝×：【c＝×】造成宅地防災区域内にある旨は、売買・貸借、宅地・建物を問わず説明事項（規則16条の4の3第1号）。

エ＝×：【d＝×】定期借地権・定期建物賃貸借・終身建物賃貸借を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない（規則16条の4の3第9号）。

ひっかけ：私道負担は「建物の貸借だけ」説明不要（宅地の貸借では必要）。災害系（造成宅地防災・土砂・津波・水害）は全取引で説明。

問 11 正解：イ

【解説】

ア＝×：(a、b) 【b＝×】複数の宅建業者が関与した場合、各業者が37条書面の交付義務を負い、各業者の宅建士が記名しなければならない(法37条1項・3項、解釈・運用の考え方)。

イ＝○：(a、c) 【a＝○】媒介した業者は双方とも37条書面の作成・交付義務を負う(共同で1通を作成することは可)(法37条1項)。「c＝○」代金の額並びにその支払の時期及び方法は必要的記載事項(法37条1項3号)。

ウ＝×：(b、d) 【d＝×】37条書面の交付は当事者の承諾があっても省略できない(法37条1項)。

エ＝×：(c、d) cは正しいがdは誤り(法37条1項)。

ひっかけ：共同作成は可でも、関与した業者それぞれの宅建士の記名が必要。

問 12 正解：エ

【解説】

ア＝×：借賃以外の金銭(敷金・礼金等)の授受に関する定めがあるときは、その額・授受の時期・目的は貸借の37条書面の記載事項(法37条2項3号)。

イ＝×：既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項は、売買・交換の記載事項であり、貸借では不要(法37条1項2号の2・2項)。

ウ＝×：37条書面については、宅建士による記名は必要だが、説明義務はない(法37条3項)。

エ＝○：損害賠償額の予定・違約金に関する定めは貸借でも記載事項(法37条2項1号・1項8号)。電磁的方法による提供には相手方の承諾が必要(法37条4項・5項。令和4年5月18日施行)。

ひっかけ：37条書面は「記名」は必要、「説明」は不要。35条(説明が必要)との違い。

問 13 正解：ア

【解説】

ア＝○：居住用以外の建物の貸借で権利金の授受があるときは、権利金を売買代金とみなして計算できる。媒介1件分は $(500万円 \times 3\% + 6万円) \times 1.1 = 23万1,000円$ 、代理は2倍の46万2,000円。複数業者が関与しても合計は46万2,000円が上限(法46条1項、報酬告示)。

イ＝×：A・Cの受領額の合計が46万2,000円を超えるため違反(法46条1項、報酬告示)。

ウ＝×：権利金を売買代金とみなす計算ができないのは居住用建物の貸借の場合であり、店舗用であれば可能(法46条1項、報酬告示)。

エ＝×：権利金方式により46万2,000円まで受領できるため、33万円が上限ではない(法46条1項、報酬告示)。

ひっかけ：権利金方式は「居住用以外」だけ。代理+媒介の組合せでも、全業者の合計は代理の上限(媒介の2倍)まで。

問 14 正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいものはb・c・dの三つ。【a＝×】国土交通大臣の定める額を超えて報酬を受けてはならず、依頼者の承諾があっても同じ(法46条2項)。

イ＝×：【b＝○】報酬と別に受領できる広告料金は、依頼者の依頼によって行う広告の料金に限られる(法46条1項、報酬告示)。

ウ＝○：【c＝○】免税事業者は、課税事業者の計算の基礎となる額に1.04を乗じた額が上限(法46条1項、報酬告示)。「d＝○」長期の空家等の貸借の特例(令和6年7月1日施行)は、あらかじめ依頼者に説明し合意することが要件(法46条1項、報酬告示〔長期の空家等の特例〕)。以上より三つ。

エ＝×：aが誤りであり、四つではない(法46条2項)。

ひっかけ：免税事業者は「 $\times 1.04$ 」、課税事業者は「 $\times 1.1$ 」。特例(低廉空家・長期空家)は事前の説明・合意が要件。

問 15 正解：ア

【解説】

ア＝○：正しいものはaの一つのみ。【a＝○】買主が宅建業者である場合、手付の額の制限等の8種制限は適用されない(法78条2項)。

イ＝×：【b＝×】8種制限は売主が宅建業者で買主が宅建業者でない場合の規制であり、売主Cが業者でない以上、保全措置の規定は適用されない(法41条・78条2項)。

ウ＝×：【c＝×】クーリング・オフは宅建業者が自ら売主となる場合に買主が行うものであり、売主G側からは行使できない(法37条の2第1項)。

エ＝×：【d＝×】買主が宅建業者でなければ、法人や事業用であっても8種制限は適用される(法78条2項)。

ひっかけ：8種制限は「売主＝業者、買主＝非業者」の組合せだけ。買主が法人・事業用かどうかは関係ない。

問 16 正解：ウ

【解説】

ア＝×：完成物件は代金の10%（450万円）を超えるか、1,000万円を超えるとときに保全措置が必要。400万円は不要（法41条の2第1項、令3条の5）。

イ＝×：中間金の受領により合計500万円となり10%を超えるため、受領済みの手付金を含む500万円全額について保全措置を講じなければならない（法41条の2第1項）。

ウ＝○：完成物件では、銀行等による保証・保険事業者による保証保険のほか、指定保管機関との手付金等寄託契約及び買主との質権設定契約による方法も認められる（法41条の2第1項）。

エ＝×：買主への所有権移転の登記がされた後は、保全措置は不要（法41条の2第1項ただし書）。

ひっかけ：指定保管機関による保管は「完成物件のみ」可。完成物件の基準は10%又は1,000万円超。

問 17 正解：エ

【解説】

ア＝×：a～dはすべて正しい（いずれも違反する）。【a＝○】利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断の提供は、結果にかかわらず禁止（法47条の2第1項）。

イ＝×：【b＝○】手付の貸付けその他信用の供与による契約締結の誘引は、誘引行為自体が禁止され、契約成立の有無を問わない（法47条3号）。

ウ＝×：【c＝○】正当な理由なく手付放棄による解除を拒み又は妨げることは禁止（法47条の2第3項、規則16条の11第3号）。

エ＝○：【d＝○】勧誘に先立って業者の商号・勧誘者の氏名・勧誘目的を告げずに勧誘することは禁止（法47条の2第3項、規則16条の11第1号ハ）。以上より四つ。

ひっかけ：禁止行為は「結果（値上がり・契約不成立）」に関係なく行為自体で違反。

問 18 正解：イ

【解説】

ア＝×：宅建業者の従業者は、従業者でなくなった後も、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない（法75条の3）。

イ＝○：従業者証明書を携帯させるべき者には、代表者・非常勤の役員・単に一時的に事務の補助をする者も含まれる（法48条1項、解釈・運用の考え方）。

ウ＝×：帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間（自ら売主となる新築住宅は10年間）保存する（法49条、規則18条3項）。

エ＝×：閲覧に供する義務があるのは従業者名簿であり、帳簿には閲覧義務の規定はない（法48条4項・49条）。

ひっかけ：閲覧義務は「従業者名簿」だけ。帳簿の保存期間の起算は「取引終了後」ではなく「事業年度末の閉鎖後」。

問 19 正解：ウ

【解説】

ア＝×：登録の消除ができるのは、登録をしている知事（甲県知事）だけである（法68条の2第1項）。

イ＝×：事務禁止処分の期間は1年以内（法68条2項）。

ウ＝○：業務地の知事（乙県知事）は、当該区域内で名義貸し等をした他の知事登録の宅建士に対し、指示処分や事務禁止処分をすることができる（法68条3項・4項・1項2号）。

エ＝×：宅建士に対する処分は公告の対象とされていない（法70条1項参照）。

ひっかけ：宅建士への処分：指示・事務禁止は登録知事＋行為地の知事、登録消除は登録知事のみ。公告はない。

問 20 正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいものはa・c・dの三つ。【a＝○】無免許営業は3年以下の拘禁刑（令和7年6月1日施行の刑法改正後の刑名）若しくは300万円以下の罰金又はその併科（法79条2号）。

イ＝×：【b＝×】重要事項の説明義務違反は監督処分の対象だが、罰則（刑罰）の規定はない（法35条・65条・66条）。

ウ＝○：【c＝○】37条書面の交付義務違反は50万円以下の罰金（法83条1項）。【d＝○】無免許営業・名義貸し等については、法人に1億円以下の罰金刑が科される（両罰規定・法84条1号）。以上より三つ。

エ＝×：bが誤りであり、四つではない（法35条・83条）。

ひっかけ：重説違反は「罰則なし（監督処分のみ）」、37条書面違反は「50万円以下の罰金」。法人重科1億円は無免許・名義貸し等。